

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092529-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE CASTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À REFORMA DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 10.259/01. EMBARGOS PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAR A DECISÃO COLEGIADA E NÃO CONHECER DO PEDIDO 3 DA MEDIDA DE URGÊNCIA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para motivar o julgamento do evento 12 a fim de NÃO CONHECER O PEDIDO 3 DA MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5092529-41.2024.4.02.5101

510015393043 .V5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092529-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE CASTRO

RELATÓRIO

Trato de embargos de declaração tempestivos opostos em face da decisão que negou provimento à medida de urgência interposta, em razão de suposta omissão com relação ao pedido de gratuidade de justiça.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Entretanto, a despeito disso, os embargos de declaração merecem provimento.

Não há cobrança de custas em medidas cautelares, pois a hipótese legal assim não determina:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Entretanto, o que a Embargante tenta integrar na decisão é a omissão quanto ao pedido 3 do **evento 1** destes autos, que pretendia reformar a decisão proferida na origem que não lhe concedeu o benefício da gratuidade de justiça.

Neste caso, não se trata de mero inconformismo com o posicionamento adotado por esta Turma, posto que este assunto não foi enfrentado na ocasião.

Nos termos da Lei nº 10.259/01, a interposição de recurso em sede de Juizados Federais só é cabível nos termos do seu art. 5º, observado o disposto em seu art. 4º, ou seja, em face de decisão que defere ou indefere medida cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela. Confira-se:

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

No mesmo sentido aponta a Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08/02/2019, que trata do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região e conforme disposto em seu artigo 20, do capítulo Recursos em Matéria Cível:

Art. 20. O recurso contra decisão de Juizado Especial Federal que defere ou indefere medida cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da decisão.

Considerando que a hipótese dos autos não se amolda à situação processual acima descrita, este capítulo do recurso não deve ser conhecido, eis que incabível sua interposição contra item sem conteúdo cautelar, e incapaz de causar dano de difícil reparação como simples indeferimento de justiça gratuita.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para notificar o julgamento do evento 12 a fim de NÃO CONHECER O PEDIDO 3 DA MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intinem-se as partes.